

מסורת הש"ס

(א) [לנקמן מזה] שנת קבא:
ביאה לט, (ב) [בברכות ט.
ו] "ש"ע"א, (ג) [גי' הראש
אמר אבי אלעזר], (ד) נדה
ז, (ה) ש.ס.ו.ט, (ו) [בברכות
ז, ט.] "מ"ק כ,
(ח) [ומ"ק יט, כ. כב. ט.
בברכות מט. חולין ג,]
(ט) "בס"א: דלחא, (י) [דף
מה: ד"ה ביום], (כ) "בס"א:
ויש לומר, (ל) [ועי' פוס' נדה
דרי: כ] בשעת, (מ) [ז"ל
ד"ש, (נ) "ב"ל ג,]

הגהות הב"ח

(ח) גמ' דהוו להו נולד
ואסירי: (צ) שם והתנן
רבי אליעזר כ"ל וכן בכל
העמוד:

מוסף רש"י

נהרות המושכין. היט
פסם נהרות שיש להם מן
הלילה ממקום מקור
נציעתן, וזאת הנה
הנציעת. ואין יואץ
ממנות נציעתן לישן
הלא, הרי זה כרגלי אדם.
אין להם שום
שניה לא תמקוהו ולא
רגליהם יעצלו ולא כרגלי
הממלא, אלא כל אחד
מולין ברגליו, דכל מיד
דניין ית ליה שניה
(בדף סד.) וזאת שם
מחוק למחוס, כל אחד
מולין למקום שיערר לו
ליל (שבת ע"ב).

דבינו חננאל

כל שכן דהוו להו גזל וואסירי. אפלי
כרגלי כל אדם. כיון דניידי לא קנו
אינן כרגליו: צפירות שמיע נך. מרבי
דשמיע לך מנייה מילתא אחריתי ודידי
סבירא ליה: ומאי כלנא. מאיזה כלל
הוא ס"ד מעיקרא שמעמית ליה לר'
יהושע בן לוי דנינאמ מילתא דנידור
לה מניה: צעירוצ. צכל משפטיו
ותחומין מהלכות עירוצין הן: זין
לקולא. בגון אדם ישן דאי לא קנה
שביטה לא נפיק מד' אמות: (והומרא.
בגון כלי הפקר אי אמת קונין שביטה
אסור להוליכן למקום אדער צו
המואלא אלא אלפסיה הוא לעית להו
לכל רוח: קמ"ל כדברי המיקל.
באדם הוא דהלכתא כוותיה דכיון
דניעור קנה ישן נמי קנה אצל ככלים
לית הלכתא כוותיה: אצל יחיד
במקום רבים. בגון ר' יוחנן בן נורי
דפליגי רבנן עליה אימא לית הלכתא
כוותיה: רבי אליעזר גרסינן: כל
אשה שעברו עליה שלש עונות. דהיינו
א' יום דעונה סתם לפריסת גדה
משלשים יום לשלשים יום וכל אשה
שעברו עליה תשעים יום ולא ראתה
נסתלקו דמיה ואם ראתה אחרי כן
אמרינן השתא הוא דלראתהי' דס' ולא
מטמינן טהרות שנתעסק' בהן למפרע
כשאר נשים דפרמיהן מציין משטמאות
טהרות למפרע מעת לעת כדאמר
במס' נדה (דף ק"ג.) דחיישנן שמא כותלי
בית הרחם העמידורו ותנן (ספ"ט.) כל
הנשים מטמאות בבית החיצון ופליגי
רבנן עליה ואמרי דאין הפסקת ג' עונות
סילוק אלא לזקנה שעברו עליה ג'
עונות סמוך לזקנתה אצל בילדה לא:
כדרי אליעזר. וטייהר אף בילדה
שעברו עליה ג' עונות: אחר שזכר
משמע דזכר דלאו שפיר עבד: שעם
הדחק. עמי צבורת הוו ואיכא הפסד
טהרות: מאי כשזכר. איילימא נזכר
דאיתמר בפלוגתייהו הלכה כרבנן
ובשנעשה המעשה לא היה זכור ועשוי
נזכר אמאי לא אהדר עובדא: אלא.
האי דלא אהדר משום דלא איתמר
הלכתא לא כמר ולא כמר ומאי
נזכר לאחר שזכר דרביס פליגי
עליה דהוה ליה למיעבד כרביס
אמר כדי הוא רבי אליעזר לסמוך
עליו בשעת הדחק ולא אהדר עובדא
הא לאו בשעת הדחק לא. אלמא
אע"ג דמעט לעת גזירה דרבנן
היא צעי למיעבד כרביס: נוהגם
שצעה. לרחייהו ולתכבדות ושלשים
לתספורית ולגיהוץ מיזם שנשמע לו:
ופתר לה. רבי יוחנן כשמואל:

מִיָּקֵל וְחֻכְמִים מִחֲמִירִין י' הִלְכָּה
(ט) שְׁמוּאֵל הִלְכָּה כְּדִבְרֵי הַמִּי
אֲבָל בְּעֹלָמָא אִפִּילוּ בְּדִרְבְּנָן שֵׁ

קאמער דעקאמער אצילות הוא דלקיו
ג' ימים לפני הרבג וצני בא ממקום ק
המיקל בצבל למה ליה לשמואל למיפסק
במקום רבים דאמער לעיל ונראה אפי'
דבדרי המיקל בעירוב דמשמע לעיל
וכו' משמע דאי הוה דאורייתא ינחא
לענין אצילות דיוס ל' כסלפניו דאמער
לענין אצילות דיוס ל' כסלפניו דאמער

טלטלען צמקומן: הרי הן
ייתה ואפילו הן של יחיד
הושע בן לוי: או מכלל.
מינה דכר' יוחנן בן נורי

כל שכן דהוו להו גולד * דאסירי * אלא מאי
בעבים מינד נידיי השתא דאתית להכי
אוקיינוס נמו לא ליקשו לך מיא באוקיינוס
נמו מינד נידיי * ותניא * נהרות המושכן
ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם אמר
רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי
הלכה כרבי יוחנן בן גורי אמר ליה רבי זירא
לרבי יעקב בר אידי * בפירוש שמיע לך או
מכללא שמיע לך אמר ליה בפירוש שמיע
לי מאי כללא דאמר רבי יהושע בן לוי הלכה
כדברי המיקל בעירוב ותרתי למה לי אמר
רבי זירא צריכי דאי אשמעינן הלכה כר' יוחנן
בן גורי הוה אמינא בין לקולא ובין לחומרא
= קמ"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב ולימא
הלכה כדברי המיקל בעירוב הלכה כרבי
יוחנן בן גורי למה לי איצטריך * ס"ד אמינא
הני מילי יחיד במקום יחיד ורבים במקום
רבים אבל יחיד במקום רבים אימא
לא אמר ליה רבא לאביי מכדי עירובין
דרכנן מה לי יחיד במקום יחיד ומה לי
יחיד במקום רבים אמר ליה רב פפא
לרבא ובדרבנן לא שני לן בין יחיד במקום
יחיד ליחיד במקום רבים * והתנן רבי
אלעזר אומר כל אשה שעברו עליה שלש
עונות דייה שעתה * ותניא מעשה ועשה
רבי כר' אלעזר לאחר שנוכר אמר כדי הוא
רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק מאי
לאחר שנוכר איילימא לאחר שנוכר דאין
הלכה כרבי אלעזר * אלא כרבנן בשעת
הדחק היכי עביד כוותיה אלא דלא איתמר
הלכתא לא כרבי אלעזר ולא כרבנן לאחר
שנוכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים
פליגי עליה אמר כדי הוא רבי אלעזר * לסמוך
עליו בשעת הדחק אמר רב משרשיא לרבא
ואמרי לה רב נחמן בר יצחק לרבא ובדרבנן
לא שני בין יחיד במקום יחיד בין יחיד במקום
רבים * והתניא שמועה קרובה נוהגת שבעה
ושלשים רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד
ואי זו היא קרובה ואיזו היא רחוקה בתוך
שלשים קרובה לאחר שלשים רחוקה דברי
רבי עקיבא וחכמים אומרים אחת שמועה
קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת שבעה
ושלשים ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי
יוחנן כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל
ורבים מחמירין הלכה כדברי המחמירין
המרובים חוץ מזו שאע"פ שרבי עקיבא
בדברי רבי עקיבא וסבר לה כשמואל דאמר
ל באבל באבילות הוא דאקילו בה רבנן
בין יחיד במקום יחיד בין יחיד במקום רבים

כ שכן דהוי' ליה נולד ואסיר. ואע"ג דמשקין צפירי נמי אמרינן בפסחים (דף ג:) דמבטל בלש' אפ"ה לא מתקרי משום נולד אי לא גזרינן שמה יסחוט דמים בעצים בלש' טפי ואינה ניכרין כמו משקין צפירי ואפילו לא היו ניכרין משקין צפירי כלל לא חשיבי נולד כיון דמעיקרא נמי הו' אוכל אוכלא דאיפרת הוא ואז"ל ואימתי הוא רבי שמעון היא דלית ליה מוקצה ולית ליה נולד כדאימא בריש ביצה (דף ג.) וי"ל דנולד כ"ה"ג דדבר חדש שלא לנעול כל עיקר מודה רבי שמעון וכן באפר מירא דהוסק ציוס טוב וכן דמוה ר"ש דאסר לכסות צו אל"כ ראו' לנלות צו צינור כדאמר בפרק קמא דביצה (דף ט.) :

נהרות המושבין. פ"ה אפי' של יחיד וגרסה שדקדק דאי הוה של רבים דווקא מאי אירא נהרות אפי' מים מכונסים נמי אמרי' לעיל כרגלי הממלא והיינו כרגלי כל אדם דהכח כדפריש"י לעיל (ד) הלכא דאזן מוכח כפרק בפרא דציהא (דף עט.) דבשל יחיד מיירי דפריק מנהך דהכא אמתני' דהתם דקמני צור של יחיד כרגלי היחיד ומיהו שם לא פירש רש"י כרגלי הממלא וכרגלי כל אדם בעינן אחד ור"ת מפרש אפילו מיירי בשל רבים מדקדק שפיר דווקא משום דניידא כל קנו שציתה אכל מכונסים דקנו שציתה י"ש להם אלפים אמה לכל רוח כרבי יוחנן בן גורי: **הוה אמינא בין אקולא בין א'חומרא.** הוה ליה למימר דליאטריין הלכה כדברי המיקל לפסוק הלכה בכל מקומות אלא דניחא ליה למימר דאפילו להך מילתא גופא איאטריין: **קמ"ל** חלבה דברבי המיקל בעירוב. דלענין אדם הלכה כרבי יוחנן בן גורי דקני שציתה ולענין כלבים הלכה כרבנן דלא קנו שציתה והיי' הן כרגלי כל אדם ולא הו' תרי קולי דסתרי אהדדי דקיימא לן כרבנן דאמרי אין חפזי הפקר קווינן שציתה וישן היינו טעמא הואיל ויעור קני ישן נמי קני כדפ"ה ואפילו אם לא היה משמעין רבי יהושע בן לוי אלא הלכה כדברי המיקל בעירוב לחוד הוה משמע מדבריו דהלכתא כדברי שניהם להקל:

לְסִמּוּךְ עָלָיו בְּשַׁעַת הַחֹק. פי' הקונטרס דשנת צלזרת הוה ואיכא הפסד טהרות ואי אפשר לומר כן בדדחק כה"ג אפי' רבנן מודים כדאמר בפ"ק דנדה (ד' ט'): איין שעת הדחק רחוק ואי אפשר השם מלי שעת הדחק שנת צלזרת הוה ואיכא אשמורי' ל' טהרות אפי' ועוד ומשו רבנן להפסד טהרות ט':

דאמר שמואל ה"לכא כדברי המיקל באב"ל. אפילו

[illegible]

לד א מיי פ"ה מהל
י"ט הל' יד טוש"ע
ל"ח ס' שלו סעיף טו:
לה ב מיי שס טוש"ע
ל"ח ס' תא:
לו ג מיי פ"ד מהל
טומאת משכב ומושב
הלכה א סמג עשין רמג:
לז ד מיי פ"ו מהל' אכל
הלכה א סמג עשין
דרכין ז טוש"ע י"ד ס'
חז סעיף א:

רבינו חננאל (המשך)

יחיד פליג עליה, לאחר
שזיכור עליה, לא יאמר
היחלחלה לא כבר לא
לסמוך עליו בשעת הדיחה
כבר, אמר כ"ר ר' אליעזר
לסמוך עליו בשעת הדיחה
ר' ג'בן תשפיקה
ר' ענות, ואמר
ביביות שלשים יום,
(אפשר) עברה שחרות
ואיכא דאמר שנת בצורת
היתה ונתקה שחרות
ונתקה, ונתקה הדבר
ל"ר להפסיד, ולהחזיק
בשומאם לאחור מה
לעלת. ופסק כ"ר אלעזר
ידיה שעתה. והנה רב
מדברין הוא דאמר רב
ורבין, כדכר יתירה
אשר שמואל דאמר הכמים
תקנו לבנות ישראל להיות
עצמן שחרית
וערבית, בשחרית להכשיר
שחרות בשעת הלילה,
וערבית להכשיר שחרות
בשעת היום, וזו הואל
ולא בקדשה הפסידה
עונה יתירה, ושמואל
לעת נהג דמיה
ושמינן כ"ר יחיד לית
באין יחיד לרבינ. ותוב
לחזונו אחריני עובד
ולאחורני, דשנן [בדרבנן]
כ"ר יחיד לית יחיד
לרבינ, מיהא דהניא
שמועה קרובה שהיא
לשמינן שלשים יום נהגתה
בשעת משי אבל, ולתקון
[ו]יצא כו שלשים יום.
ושמועה דחזקה שהיא
לאחור שלשים יום אינה
נהגתה אלא יום אחד
ר' עקיבא ר' עקיבא, ותכמים
ואמרינן כ"ר קרובה כ"ר
דחזקה נהגתה שבעה
ושלשים. ואמרינן לא
מקום שאתה מוצא יחיד
לרבינ ורבינ ממזינין
מקלח כרבינ חזין וכו'
ש' עקיבא
יחיד הוא במקום רבינ,
יחיד חילתה בוריה,
דאמר שמואל הלכה
כדבר המיקל
באבאבילות וכו'
ואמר חילתה
בכרובין
במקום רבינ,
אבל בעלמא לא, ואפי'
בדרבנן, הוא שני
כ"ר יחיד, לית רבינ.

(ה) 73" הגיהו ואפיס למעצדה טהרות.